主題精選：遺產分割 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 遺產分割
發布日期: 2022-04-21
內文
民法第1151條規定：「繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有。」
又，民法第829條規定：「公同關係存續中，各公同共有人，不得請求分割其公同共有物。」
另，民法第1164條規定：「繼承人得隨時請求分割遺產。但法律另有規定或契約另有訂定者，
不在此限。」準此，這三則法條有無矛盾之處？
【解答】
• (一) 民法第829條係指公同關係存續中，不得請求分割「公同共有物」。民法第1164條係指繼
承人得隨時請求分割「遺產」。二者所分割之標的未盡相同。
• (二) 公同關係存續中，不可請求分割公同共有物，但可以請求分割遺產。
• (三) 遺產經分割後，公同關係消滅，進而可以分
割公同共有物。因此，這三則法條並無矛盾。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下